

Asutawa Kogu

1. istungjärk.

Protokoll nr. 25.

1919. a

Sisu: 1. Eesti wabariigi walitsemise ajutine kord — III lugemisel. Wastu wõetud.

Asutawa Kogu koosolek 4. juunil 1919 a. kell 11 e. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 94 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Sekretäri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

P ä e w a k o r d:

1. Eesti wabariigi walitsemise ajutine kord — III lugemisel.

2. Asutawa Kogu kodukord — II lugemisel.

Koosolek algab kell 11.50 min.

Juhataja **A. Rei**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Esimese päewakorrapunktina tuleb arutusele wabariigi walitsemise ajutine kord.

1. Eesti wabariigi walitsemise ajutine kord — III lugemisel. Ajutise põhiseaduse komisjoni aruandja **T. Kalbus** (loeb): Eesti wabariigi walitsemise ajutine kord.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Pealkiri on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 1. Eesti on iseseisew rippumatu demokraatlik wabariik.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) § 1 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 2. Eesti wabariigi maa-alasse kuulub: Harjuma, Läänemaa, Järwamaa, Wirumaa ühes Narwa linna ja ümbruskonnaga, Tartumaa ühes Piirissaarega, Petserimaa (Petseri linn ühes Petseri, Irboska (Isborski), Pankowitsa ja Labodka (Slobodka) wallaga), Wõrumaa ühes Wana-Laitsina wallaga, Wiljandimaa, Pärnumaa ühes Ööpiku (Ipiku), Laatre (Mõisaküla), Araweste, Metsküla ja Heinaste wallaga, Walga linn ühes Walga, Paju, Sooru, Luke, Oomuli, Põdeli ja Ergmäe

wallaga ning muud piiriäärsed mannermaa kohad, kus Eesti rahwast elamas; Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa, Ruhnu, Kihnu, Wormsi, Osmussaar, Pakrisaared, Naissaar, Aegna, Pranglisaared, Suur- ja Wäike-Tütarsaar ning teised Läänemere, Riia ja Soome lahe saared ja leetseljakud, mis seespooll järgmist piirkonda: alates Heinaste walla lõuna piirilt läheb piirjoon lõuna poolt Greetagrundi läbi Greenwichi idapikkuse. 23° 16' ja põhjalaiuse 57° 40' punktini, pöörab sealt Kalgrundi peale idapikkuse 22° 45' ja põhjalaiuse 58° punktini, läheb sealt Sõrwesääre leetseljaku otsa. Idapikkuse 22° ja põhjalaiuse 57° 46' punktini, läheb sealt paralleeli mööda kunni 21° meridiaanini, sealt meridiaani mööda kunni põhjalaiuse 59°, sealt pöörab Soome lahte ja läheb õigel joonel põhja poolt Rewelsteini leetseljakut idapikkuse 25° ja põhjalaiuse 59° 53' punktini, läheb sealt paralleeli mööda põhja poolt Suur-Tütarsaart kunni 28° 10' meridiaanini. Eesti wabariigi piiride lõpulik kindlaksmääramine naaberriikidega mannermaa ja mere poolt sünnib rahwuswaheliste lepingute läbi ja tingimustel, mis lepingutes ette nähakse.

Märkus: Eesti wabariigi maa-alal ulatus mere poolt on tähendatud sellele walitsemise ajutisele korrale juurdelisatud kaartile nr. 1557.

Ma pean tähendama, et eilsel Asutawa Kogu koosolekul sai wastu wõetud see redaktsioon, mis teise lehekülje peal on tähendatud. Täna oli põhiseaduse komisjoni koosolek ja tuli ümber töötada üks jagu, mis teise lehekülje peal maha on tõmmatud. Tulid uuesti välja töötada meridiaani laiused jne., mis eilse Asutawa Kogu otsusega kokkukõlas oleksid. Need parandused on üles tähendatud kaarti peal, mis ukse peal on üles pandud. Komisjon arwab, et see ei ole uus muudatus waid täpipealselt see, mis Asutaw Kogu eile wastu wõttis.

Juhataja **A. Rei**: Sõnasooiwijaid ei ole, siis panen ma § 2 niisuguses redaktsioonis, nagu ta komisjoni poolt on

ette kantud, hääletamisele. (Hääletatakse.) § 2 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 3. Eesti wabariigi riigikeeleks on Eesti keel. Nendes kohtades, kus elanikkude enamus mitte Eesti, waid kohalikul vähemusrahwusel on, võib kohaliku omawalitsuse asutuste asjaajamise keeleks selle vähemusrahwuse keel olla, kusjuures igalühel õigus on nendes asutustes riigikeelt tarwitada. Kohalikud omawalitsuse asutused, kus vähemusrahwuse keel tarwitusel on, peawad oma läbikäimises riikliste asutustega, kui ka nende teiste omawalitsuse asutustega, kus mitte sama vähemusrahwuse keel tarwitusel ei ole, riigikeelt tarwitama. Kohalistest vähemusrahwustest kodanikudel on õigus riiklistesse keskasutustesse kirjalikult oma keeles pöörata. Vähemusrahwuste keelte tarvitamine kohtu- ja kohalistes riiklistes asutustes määratakse ligemalt eriseadustes.

Märkus. Kohalikkudeks vähemusrahwusteks peetakse sakslasi, wenelasi, rootslasi ja lätlasi.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) § 3 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): Teine peatükk. Kodaniku õigustest ja kohustustest. § 4. Kõik Eesti wabariigi kodanikud on seaduse ees ühetaolised. Seisuslisi eesõigusi ja tiitlid Eesti wabariigis ei ole.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) § 4 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 5. Eesti wabariigis on algharidus kõigile kooliealistele sunduslik ja maksuta. Iga wabariigi kodanik võib oma emakeeles haridust saada.

K. Inglise (sd.): Teen Asutawale Kogule ettepaneku § 5. järgmisel kujul vastu võtta: „Eesti wabariigis on algharidus kõikidele kooliealistele sunduslik. Iga wabariigi kodanik võib oma emakeeles haridust saada. Alg-, kesk- ja kõrgema hariduse andmine ühes õpeabinõudega on maksuta. Kehwematele õpilastele annab riik eluülespidamise jaoks toetust.“

Teisel lugemisel sai minu ettepanek wähe poolehoidjaid, ainult 16. Lootes, et Asutawa Kogu rühmadele on meelde tulnud need lubadused, mis nad Asutawa

Kogu walimiste eel andsid, nimelt, et waestele sulaselastele ka tahetakse haridust anda, kordan ma oma ettepanekut. Ma hoian suurte hüpote eest, aga haridusalal tahan mina töörahwa kasusid kaitsta. Pahempoolsed erakonnad läksid välja selle sõnaga, et hariduse saamine kõigis tema astmetes olgu maksuta. Lootes, et teie seda nüüd toetama saate, astun mina jälle selle parandusega teie ette.

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Inglise poolt on § 5. muudetud kujul ette pandud. Kui sõnasoowijaid ei ole, siis panen ma rhs. Inglise ettepaneku hääletamisele. Ettepanek käib järgmiselt: „Eesti wabariigis on algharidus kõikidele kooliealistele sunduslik. Iga wabariigi kodanik võib oma emakeeles haridust saada. Alg-, kesk-, ja kõrgema hariduse andmine ühes õpeabinõudega on maksuta. Kehwematele õpilastele annab riik eluülespidamise jaoks toetust.“ (Hääletatakse. Loetakse hääli.) Ettepanek on 32 häälega 18 vastu tagasi lükatud. Nüüd panen § 5 ette pandud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) Paragrahw on nähtawa enamusega 2 hääle vastuolekul vastu võetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 6. Ühegi Eesti wabariigi kodaniku isiku- ja korteripuutumatus, kirjawahetuse saladust, südametunnistuse-, usutunnistamise-, sõna-, keeletarvitamise-, trüki-, koosoleku, ühinemise ja liikumise wabadust ei või kitsendada muidu, kui tingimistel, mis seaduses määratakse.

Juhataja **A. Rei**: Panen § 6 hääletamisele. (Hääletatakse.) § 6 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **T. Kalbus**: § 7. tuleb teine ettepanek lugemisele (loeb): § 7. Eesti wabariigis kindlustatakse igale kodanikule inimesewääriline ülespidamine, selle teostamiseks kindlustatakse kodanikuile võimalus tööd saada, pannakse maksma töökaitse-seadused ja riikline kinnitamine emade ja waestelaste kohta, kui ka wanaduse, töowõimetuse, tööpuuduse, haiguse ja õnnetuse vastu jne.

See on wiimane otsus, mis Asutawa Kogu poolt teisel lugemisel vastu võeti, kuid komisjon jääb oma esimese ettepaneku juurde kindlaks. See käib järgmiselt (loeb): § 7. Eesti wabariigis tuleb kindlustada igale kodanikule inimesewääriline ülespidamise õigus sellekohases

seaduses määratud korras. Selle õiguse teostamiseks tuleb kindlustada kodanikudele võimalus tööd saada, samuti ema ja tööjõu kaitse ning nooruse, wanaduse, töövõimetuse ja õnnetuste puhul tarviliku toetuse saamine riigilt.

See on laiemal ulatusega ja pikemad seletused oleksid asjata. Komisjon jääb kindlasti oma esimese ettepaneku juurde.

L. Johanson (sd.): Mina minewal korral tegin selle paranduse ja nagu näha, on komisjon teisele arwamisele tulnud, pidades oma redaktsiooni laiemaks. Mina aga ütlen, et see redaktsioon, mis komisjon ette pani, ei ole sugugi laiem, kui see, mis mina tegin ja mis nüüd rahwaesitajatele kätte on jagatud. Lühidalt ütelda, mul jääb tunne, nagu tahetaks siin § 7-s midagi iseäralikku ära öelda lausetega: õigus ehuülespidamist ja tööd saada. Mina aga ütlen, et siin ei öelda midagi iseäralikku, see kõik on juba õige wana asi. Juba kuninganna Elisabeti waeste edikt 1601 a. tegi sellega tegemist. Hiljem on seda mõtet seletanud Fourier, Louis-Blank ja teised. Õigusega tööd saada opereeriti 30. ja 40. aastatel läinud aastasajal ja 1848 a. wõeti ta Prantsuse konstitutsiooni üles. Aga see õigus tööd saada pole muud annud, kui sunnitöökodasid. Ja kui meie siit paragrahwist tööpuuduse wastu kiinnitamise wälja jätame, siis ma ei julge siit suuri lootusi järeldada. Sotsiaal-demokraadid on õiguse tööd saada 1893 a. wälja jätnud, teisele seisukohale asudes: Wahetpidamata kaswaw ja kontsentreeruw tööstus tunneb vajadust tööliste reserwi järele; seadusandlus paneb hoolitsemise selle ikka enam ja enam kaswawa töölistewäe eest, keda loonud tööstus, riigi ja kogukonna ülesandeks. Tööliste õigus hoolekande järele on walmistuse tarwiline järeldus. Õigus tööd saada — sotsialistlikes mõttes — on praegustes ühiskondlikes tingimistes läbi wiimata. Tööstuse kriisid heidawad perioodiliselt suurõd hulgad töölisi uulitsale. Nii peab siis riik, kes tunnistab õigust tööd saada, perioodiliselt kõigile töötatöölistele tööd muretsema. Kui riik organiseerib suure tööstusliku tegewuse, see tooks weel suurema liigwalmistuse, turu ujutamise ja ka terawama kriisi, millele järgneks riigi pankrotti jäämine. Siis, kui kaotatakse ära palgatöö süsteem, wõib maksma panna õigus tööd saada, mis aga siis iseeneest mõistetaw on ja mille juures § 7. üldse tarwis ei ole. Mina ei usugi, et

need, — kes kaitsewad seda wana redaktsiooni ja kes ka minu parteiseltsimehe Ingliste ettepaneku § 5 juures tagasi lükkasid, kes ka tagasi lükkasid minu ettepaneku, — nendele lastele, kes wiletsa toitluse all kannatawad, peale pilide, pulbrite ja ekstraktide annaks toitluse tõstmiseks arstide äranägemise järele toiduaineid ja ka wastsündinud lastele mähkmeid, ei saa uskuda, et nad § 7. kuigi laialt wõtaksid.

Mis on siis see riikline toetus? See on 25 marka, mida toetusesaajale aastas neli korda wälja maksetakse. Ma ütlen, see paragrahw on ainult tühi kest, ja selle paragrahwi külge wõib toetusesaaja ennast nälja pärast üles puua. Nii ei anna ta midagi. Ma tahaksin näha, kui kaugele ulataks see liberaalsus, mida praegu mõnelt poolt esitatakse, missuguse seisukoha wõtawad need liberaalid üksikute seaduste arutamisel; kui tuleb arutuse alla emade kiinnitamise seadus, kui tuleb otsustada, mitu kuud enne ja peale sünnitamist tuleb ema tööst wabastada ja kui suurel määral toetust lubatakse. Ma kardan, siis juba tuleb liberaalsusest puudus, siis alles saame näha, kes mõtleb seda paragrahwi laiemalt, kas need, kes nüüd riiklisest kiinnitamisest kõnelewad, wõi need, kes mõtlewad riiklist paiukit anda à la kuninganna Elisabet 1601. Mina ei ole selle riiklise toetuse wastu. Wõetagu see sisse, et Eesti wabariigis kindlustatakse igale kodanikule inimesewääriline ülespidamine. Selle teostamiseks kindlustatakse kodanikule riiklise toetuse saamise õigus ja võimalus tööd saada. Pannakse maksma töökaitse-seadused ja riikline kiinnitamine emade ja nooruse kohta, kui ka wanaduse, töövõimetuse, tööpuuduse, haiguse ja õnnetuste kohta. (**J. Tõnisson** (rhw.): Riiklise toetuse saamine üldse määratakse edaspidi seaduses ära.) Minule on tõesti wastuwõtmata see paragrahw uisugusel kujul, nagu seda komisjon ette pani.

L. Olesk (töer.): Kui ma seda 7. paragrahwi selles redaktsioonis, mis komisjon wastu wõttis, toetan, siis teen mina seda sellepärast, et mina leian, et § 7-s ettekantud kaks redaktsiooni mitte ühte ja sedasama ei ütle, waid et siin suur põhimõtteline wahe on. § 7 komisjoni redaktsioonis ettetoodud mõtete kohta ei wõi mitte öelda, et need mõtted täiesti uued on, et neid kuulnud ei ole ja

wõib olla et 3, 4—5 sada aastat waremine seda mõtet on puudutatud ja ühes ehk teises seaduses on katsutud seda läbi wiia, kuid kuidas läbi wiia, see oleneb meist ära. Seda waimu aga, mis siin on, seda waimu loen tarwiliseks, et meie Asutaw Kogu seda siin üles wõtaks. See waim ei ole köidetud ei sotsialistlike korraga, ei kodanlike kapitalistlike riigikorraga, waid see on niisugusel kujul wälja öeldud, et neid iga riigikorra juures teostada ja läbi wiia wõib kodanikkude kasuks. See, mis härra Johanson ette tõi, see on sotsialistlike partei nõuete läbiwiimine kapitalistlike riigikorra juures, see, mida nad 1883 aastal soovisid. Siis ei saanud nad seda läbi wiia, nii kuidas nad seda tahtsid, sest imperialistlike korra juures oli see wõimatu. Meie ei taha praegu, ei mina, ei taha ka komisjon, ennast ühe teatawa riigikorraga kõita. Meie ei taha mitte kindlaks ära määrata, kuidas seda toetust andma peab. Kas see toetus saab olema kinnitamise näol wõi mingisugusel teisel näol, ta tahab ainult konstateerida, et kodanikul õigus on inimesewäärilist ülespidamist saada ja riigil on kohustus selle eest hoolt kanda, et riigikodanik igasugused elutingimised saaks. Selles mõttes on minu arwates § 7 komisjoni redaktsioonis põhjalik ja sügaw ja erapooletu. Ma toetan seda komisjoni ettepanekut.

H. Priimägi (rh.w.): Austatud rahwasaadikud! Ma ei näe selle paragrahwi juures mitte üht sõna, mis põhi-seaduses peab olema, ja nimelt: „igale kodanikule kindlustatakse wõimalus maad ja tööd saada“, panen ette „maad“ juurde lisada. Oleme selle paragrahwi 3. lugemisel läbi wõtnud ja tõesti see paragrahw pole mitte deklareerinud maa-saamise õigust. Nüüd tahame koju minna ja maatamehed ehk wõiwad tulla ja öelda: mis olete teinud, oleme kuulnud, et olla maakomisjon, aga põhiseaduses ei ole sellest midagi ölnud. Ma arwan, et see wäike sõna wõiks juurde panna, siis oleks kõik asi korras.

Juhataja **A. Rei**: Sõnasoowijaid ei ole. Rhs. Priimägi ettepanek ei käi mitte nende paranduste piiridesse, mis enne 3. lugemist tehtud, nii et see parandus wormilisel põhjusel ei wõi üldse hääletamisele tulla. Edasi on tehtud ettepanek komisjoni poolt — komisjon jääb endise redaktsiooni juurde. Asutaw Kogu wõttis uue redaktsiooni II. lugemi-

sel wastu, siis näen ma komisjoni redaktsioonis paranduse ettepanekut.

K. Einbund (rh.w.): Mina ei näe mitte, et härra Priimägi ettepanekut sellepärast wõiks kõrwale jätta, et ta III. lugemisel tuli. Õige, III. lugemisel ei saa mitte uusi ettepanekuid teha, kuid sisuliselt waadates ei ole see sõna „õigus maad saada“ niiwõrd uus, et ta siia ei mahu. Siin paragrahwis on ju selge sõnaga tähendatud, et igal kodanikul on õigus tööd saada. Tööd saada, see tähendab, et meie peame wõimalusi selle töö saamiseks andma ja maaandmine, see on ometi wõimalus inimesele tööd anda. See mõte wõi õigus maa kohta ei lähe sisuliselt sugugi lahku ja sellepärast wõiks teda ka 3-dal lugemisel sisse wõtta, kui asja, mis käib endiste lugemiste piiridesse.

Juhataja **A. Rei**: Kas soowib keegi sõna wõtta selle wormiliku küsimuse kohta, kas rhs. Priimägi ettepanekut wõib 3-dal lugemisel otsustamisele wõtta?

J. Tõnisson (rh.w.): Mina tähendaksin ainult härra Priimägi ettepaneku kohta paari sõnaga, et tema põhimõttelikult wastu wõetud wõiks saada. Kui meie ütleme „wõimalus maad harimiseks ja eluasemeks saada“, ma arwan, et siin ei ole mingi uudis, kui meie siin mitte maaküsimust ära ei otsusta, waid meie tooks ainult üldise põhimõtte siia sisse, et maa peab nende päralt olema, kes teda hariwad, maa, kui loodusline alus. Ja ilma maata ei saa rahwas mitte ära elada ja maapinna saamise peale peab inimesel õigus olema. See õigus realiseeritakse lähemal ajal seadustes ära.

M. Martna (sd.): Mina pean tähendama, et selles mõttes, nii kui see paragrahw rhs. Oleski poolt seletatud sai, seda juurdelisamist sisuliselt tarwis ei ole, kui iseäralise seaduse läbi ära määrata jääb, kuidas riik kodanikkudele wäärilist ülespidamist kindlustab. Siis on ju iseenesest mõistetaw, et sinna hulka ka maasaamine kuuluda wõib, mis aga otsekohe selle ettepaneku tagasitõrjumisele põhjust annab, mis rhs. Priimägi ette pani, on see, et — kui ütleme, et riik igale wiimasele kohustatud on maad andma, siis tuleks maapuudus kätte. Meie peaks wäljaspool piiri minema maad wõtma; aga kui niipalju anda, et ta oma wäikese majakese peale ehitada wõib siis, sellega ei ole midagi wõi-

detud. Igatahes läheks see kohustus, kui teda siin vastu võetakse, riigil liiga kaugele, riigil ei ole võimalik minu arvates igale kodanikule maad anda, nii et ta maaharimisest elada võiks, ja sellepärast olen ma selle paranduse vastu.

H. Kruus (sr.): Mina toetaks täiesti härra Priimägi ettepanekut, leides, et siin selles lõpuosas on täielikult üles loetud need juhused, need korrad, mil puhul teostatakse inimesewäärilise ülewõlpidamise õigust riigi abil ja sellepärast ei ole selle sissewõtmise, kui ühe juhuse vastu midagi ja selle korra äramärkimine ei ole mingisuguses wastolus selle paragrahwi ja on täiesti selle paragrahwi stiiliga ühendatud.

Juhataja A. Rei: On tarwis ära otsustada, kas Asutaw Kogu leiab võimaliku olevat seda parandust sisse võtta. Selle paranduse sissewõtmise poolt on kõnelenud rhs. Priimägi ja Tõnisson.

K. Parts (rhw.): Mina pean wormlistel põhjustel selle paranduse vastu rääkima. Ei wõi kolmandal lugemisel uusi asju üles võtta, mille üle wõib ühele ehk teisele poole waielda, missugusel kujul, näituseks, maa abil inimestele ülespidamise võimalus kindlustatakse. Kui meie niisuguse korra loome, siis wõib igal kolmandal lugemisel täitsa uusi ettepanekuid teha ja meie seadused wõiwad selle ää palju kannatada. Kolmandal lugemisel wõib muudatusi teha nendes piirides, mis esimesel ja teisel lugemisel ette pandud on. Mõni liige jääb just sellepärast kolmandast lugemisest ära, kui temal on weel teised ametikohused, et tema teab, missugustes piirides teataw seadusala saab olema.

Juhataja A. Rei: Mina panen hääletamisele, kas üldse seda parandust on võimalik sisse võtta wõi ei; kui ja, siis tulewad sisulikud waidlused. Nii et praeguse hääletamise juures palun seda silmas pidada, et sellega mitte ei otsustata küsimust, kas tema sisu üle waielda wõi ei. Kes on selle poolt, et rhs. Priimägi ja Tõnisson'i parandust wõib § 7 sisse kolmandal lugemisel vastu võtta? (Hääletatakse ja loetakse hääli.) 34 häälega, 27 vastu, otsustati seda kolmandal lugemisel arutamisele võtta. Kas soovib keegi sisuliselt sõna võtta?

L. Olesk (töer.): Mina olen rhs. Priimägi ja Tõnisson'i poolt ettetoodud

ettepaneku sissewõtmise poolt, kuid mitte sellepärast, et see uusi mõtteid juurde tooks, mida § 7 ei ole. Asutaw Kogu on wõtnud oma peaülesandeks maaküsimuse, mis tema täide saata tahab. Just maaküsimus on tema iseäraline ülesanne. On otstarbekohane, et selle õiguse teostamiseks riik võimaluse annab maad saada harimiseks ja eluasemeks. See ei tee kahju, kui see täielikult oleks siin tähendatud. Olen selle paranduse poolt ja leian, et tema komisjoni redaktsiooni tuleb sisse võtta.

Juhataja A. Rei: § 7 käiks nüüd järgmiselt: „Eesti wabariigis kindlustatakse igale kodanikule inimesewääriline ülespidamine, selle teostamiseks kindlustatakse kodanikule õigus maad saada harimiseks ja eluasemeks jne.“ Tehakse tähendus, et see parandus on mõlema redaktsiooni juures wastuwõetaw, nii, et seda parandust lahus hääletama peab. Asutaw Kogu on vastu wõtnud teisel lugemisel teatud redaktsiooni, seda redaktsiooni ei toeta komisjon. Komisjon toetab endist redaktsiooni, mis esimesel lugemisel vastu wõetud. Esimesena hääletan komisjoni ettepaneku. See on, mis esimesel lugemisel vastu on wõetud, kuna aga rhs. Tõnisson'i parandus maksew on mõlemate juhtumiste jaoks. Panen härra Tõnisson'i ja Priimägi ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawana on see parandus vastu wõetud. Edasi jääb meil kaks redaktsiooni § 7 kohta. Esimene redaktsioon, mis esimesel lugemisel oli, ja mida komisjon toetab. Teine redaktsioon, mis Asutawas Kogus teisel lugemisel vastu wõeti. Ma panen hääletamisele selle redaktsiooni, mis esimesel lugemisel vastu wõeti; see käib järgmiselt: „Eesti wabariigis tuleb kindlustada igale kodanikule inimesewäärilise ülespidamise õigus sellekohases seaduses määratud korras; selle õiguse teostamiseks tuleb kindlustada kodanikuile võimalus tööd saada, samuti ema- ja tööjõukaitse ning nooruse- wanaduse- töowõimetuse ja õnnetuste puhul tarwiliku toetuse saamine riigilt.“ Ühes siin wastuwõetud parandusega: „Eesti wabariigis tuleb kindlustada igale kodanikule inimesewäärilise ülespidamise õigus sellekohases seaduses määratud korras; selle õiguse teostamiseks tuleb kindlustada kodanikuile õigus maad saada harimi-

seks ja eluasemeks, võimalus tööd saada" jne. Kes on selle redaktsiooni poolt, neid palun käed üles tõsta. (Hääletatakse ja loetakse hääli.) See redaktsioon on 17 hääle vastuolemisel, 42 häälega vastu võetud.

Ma tahaksin ainult küsida, kas ei sünnita mitte segadust siin, sest Asutaw Kogu võttis § 7 teisel lugemisel teistsuguses redaktsioonis vastu. Kas on siin õieti aru saadud? Asutawa Kogu liige Johanson tegi parandused § 7 selle redaktsiooni kohta, mis Asutaw Kogu teisel lugemisel vastu võttis. Kas akl. Johanson leiab, et need parandused ka siin niisuguses redaktsioonis hääletamisele peavad tulema, et ka selles redaktsioonis see parandus vastuvõetav on. Parandus seisab nimelt selles, et juurde lisada: „riiklise toetuse saamise õigus.“ (L. Johanson (sd.): See on seal sees. Hüüe: Seda ei saa enam hääletamisele panna.) Seda ei saa enam hääletamisele panna, on vastu võetud; ma palun wabandust. Rhs. Johanson'i parandus langeb ära.

H. Kruus (sr.): Siin ma tegin teisel lugemisel redaktsioonilise paranduse, et sõnade „tuleb kindlustada“ asemele pannakse sõna „kindlustatakse.“ See parandus võeti teisel lugemisel vastu ja ma saan aru, et see peaks ka täna vastuvõetud redaktsiooni kohta maksew olema.

Juhataja A. Rei: See on lõpuliikult juba vastu võetud ja parandusi ei saa enam teha. See on redaktsiooniline parandus. (Hüüe: On juba hääletatud.)

Aruandja T. Kalbus: Sõna „kindlustatakse“ tähendab, et seda tehakse olewikus, kuid komisjon oli just sellel arwamisel, et sõnad „tuleb kindlustada“ rohkem mõttele vastawad, sest see määrus on tulewiku kohta kawatsetud ja sellepärast on põhimõttelikult õigem öelda, et „tuleb kindlustada.“

Juhataja A. Rei: § 7 on lõpuliikult kujul vastu võetud ja ma arwan, et teda uuesti hääletada enam ei saa. Palun komisjoni aruandjat edasi lugeda.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 8. Eesti kodanikkude wabadusi ja õigusi kitsendada ning iseäralisi kohus-

tusi määrata võib ainult seaduslikus korras wäljakuulutatud sõjaseisukorra põhjal ja sellekohaste seaduste piirides.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 8 on nähtawa enamuslega vastu võetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): III peatükk. Võimudest. § 9. Eesti wabariigi kõrgem võim kuulub Eesti wabariigi rahwale. Rahwa nimel ja tema walikul teostab kõrgemat võimu Asutaw Kogu. Wabariigi seaduslikuks esitajaks on Asutawa Kogu esimees; riigi esitusküsimustes on Asutawa Kogu esimehel õigus Wabariigi Walitsuselt wastawat informatsiooni saada.

Asutawa Kogu wolitusel ja walwe all teostab ülemat walitsuslist võimu Wabariigi Walitsus. Asutawa Kogu wolitusel ja wabariigi nimel teostab ülemat kohtulist võimu kõrgem Riigikohus.

Asutaw Kogu, Wabariigi Walitsus ja kõrgem Riigikohus teostawad nendele antud võimu, alalõpmata hoides ja kaitstes wabariigi wälist rippumatust ja puutumatust, rahwa õigusi ja head käekäiku, sisemist awalikku korda ja julgeolekut, ning kodanikkude õigusi ja wabadusi.

K. Einbund (rhw.): Käesolewa walitsemise korraga solidaarsed olles läksime temast sellepoolest lahku, et talitsime riigiesitaja õigused anda Wabariigi Walitsuse esimehe kätte. Et aga wastasseisukoht läbi läks ja nimelt, et riigiesitaja õigused on Asutawa Kogu esimehel, siis tuleb selle süsteemiga leppida, ja praegu jääb ainult teid otsida, kuidas seda süsteemi kindlustada, et ta põhjalikumalt ja hästi saaks funktsioneerida. Selle süsteemi kordaminekuks, kus Asutawal Kogul õigus on mitte ükski walwel olla, waid ka isegi etteütlew osa etendada, tähendab, nagu meil selles paragrahwis öeldud on. Et tal võimalik oleks instruksioone ja ülesandeid täita, oleks hädasti tarwilik, et Asutawa Kogu juhatus ühes tema esimehega alaliselt kursis oleks walitsemisega. Et see tal võimalik oleks, selleks panen ette, et selles paragrahwis sõnade „riigi esitusküsimustes“ tuleks asemele panna „walitsemise küsimustes.“ See tähendab, et walitsemise küsimustes on Asutawa Kogu esimehel õigus Wabariigi Walitsuselt wastawat informatsiooni saada.

Juhataja A. Rei: Rhs. Einbund'i poolt on ettepanek tehtud, et sõnade ase-

mele „riigi esitusküsimustes“ tuleks panna „walitsemise küsimustes.“ Ma leian, et see on uus ettepanek, kas see võib tulla kolmandal lugemisel hääletamisele?

J. Tõnisson (rlhw.): Meie tegime selle ettepaneku juba teisel lugemisel.

Juhataja A. Rei: Kas soovib keegi selle küsimuse kohta sõna? Kas lugeda seda uueks ettepanekuks, mis kolmandal lugemisel mitte arutamise alla tulla ei või, või lugeda seda endistel lugemistel ettepanekuna küsimuseks?

K. Einbund (rlhw.): Eelmisel lugemisel tegin ma selle ettepaneku juba ja see peaks protokolleeritud olema. Ma leian ka õiguse olevat seda tänasel lugemisel veel korrata. Kuid, kui tahetakse miskipärast ometi sellest wormist kinni pidada, siis näen ma, et eelmise küsimuse juures sõna „walitsemise“ sugugi midagi uut ette ei too, vaid tema seda endist mõtet laiendab. Kui siin tekstis on ainult informatsiooni küsimus, siis on see palju kitsam tema õiguste teostamiseks ja meil oleks tarwis praegusel korral seda mõistet ainult laiendada, nõnda, et ka sellel põhjusel oleks minul õigus seda ettepanekut teha, kuid kordan veel, et selle ettepaneku juba teisel lugemisel tegin.

Juhataja A. Rei: Ma tegin korralduse, et seda stenogrammidest järele waadataks, kas see parandus oli teisel lugemise hääletamisel, siis kaob igasugune kahtlus; siis, kui hääletamist ei olnud, võib ju Asutaw Kogu otsustada, kas see küsimus võib praegu arutusele tulla. Senni aga, kui stenogrammidest järele waadatakse, teen ettepaneku edasi minna järgmise punkti arutamise juurde. Kas tahakse teistsuguseid ettepanekuid?

K. Einbund (rlhw.): Ma pean tähendama, et ma teisel lugemisel selle ettepaneku tegin, hääletamiselt jäi ta aga välja. Kui tahetaks teda sellepärast välja jätta, siis olen selle vastu ja seletan, et ma täiesti õigustatud olen seda ette tooma, sest see ei ole mitte uus mõte, vaid endise mõtte laiendamine. Ka esimesel lugemisel kõnelesime sellest, — nii et kui Asutaw Kogu seda vastu võtaks, siis ta sellele süsteemile teeks ainult head, mitte aga vastuoksa. (K. Wirma (sd.): Minul on see märkus minu eksemplaaris, ja siin on mul see parandus sees.)

Juhataja A. Rei: Kuna rahwaesitajate poolt kindlasti on teatatud, et see ettepanek arutusel oli, sennises kodukorras, mille järele meie praegu töötame, ei ole mitte nõudmist, et lugeda ainult neid ettepanekuid, mis hääletamisel olid, et iga wormiline kahtlus kaoks selle küsimuse arutusele võtmiseks, mis teisel lugemisel arutamisel olnud, — annan ma sõna. Kas keegi vaidleb selle interpretatsiooni vastu?

L. Olesk (töer.): Ma pean selle ettepaneku vastu olema sellepärast, et see ettepanek sisuliselt selle süsteemiga kokkukõlas ei ole, mida komisjon Asutawas Kogus või selles wabariigi walitsemise ajutises korras läbi wiia tahtis. Komisjon seisis konsekwentselt selle seisukohal, et riigivõimu esitaja on Asutaw Kogu, et tema enese käest üksikuid võimusi ära ei või anda, muidu, kui see tingimata tarvilik on ehk kui see juba sellekohase seaduse läbi on korraldatud. Sellepärast aga, et meil niisuguseid seadusi mitte ei ole, et meil presidendi kohta mingisuguseid määrusi pole, ei või Asutaw Kogu walitsust käest ära anda ja ka juhtimise õigusi walitsuse üle; ei või ka niisugust ametnikku luua, kes sisuliselt oleks seda, mis president. See esitus, mis siin on mõeldud, see on teatawas mõttes riigi funktsioon, riikline majasteedi esitus, et peab üks pea olema, kes riiki esitab ja selleks esitajaks on Asutawa Kogu esimees. Selleks, mis niisuguse esitusega ühenduses on, on tal õigus tarwilisi informatsioone saada — ja saabki. Asutawa Kogu esimees ei ole mitte president, ta ei ole mitte üks iseseisew ametnik, kellel iseseiswad õigused on, vaid ta on ainult Asutawa Kogu esitaja. Kui nüüd härra Einbund selle paranduse teeb, siis ei ole Asutawa Kogu esimehel teatawas osas ka riigiesitajal niisugust eraldust ja siis ei oleks meie põhimõte mitte konsekwentselt läbi wiidud. Peaks palju täielikumalt ära piirama, missugused iseäralised õigused on Asutawa Kogu esimehel, mitte kui Asutawa Kogu esimehel, vaid kui riigi representeeritud esitajal igas asjas. Sellepärast, et meil see küsimus veel lahine on, kas meil esimehega wabariik on, või esimeheta — loeme meie otstarbekohaseks härra Einbund'i ettepanekut mitte vastu võtta.

K. Einbund (rlhw.): Ma leian, et tehtud ettepanek täielikult selle süsteemiga kokkukõlas on, mis komisjonis

taheti teha. Ka meie jätame lahtiseks, kas meie riigil esimees on wõi mitte ja vaatame selle asja peale sellest küljest, kuidas see seaduslik riigi esitaja, kellel komisjoni seletuse järele ainult wälised funktsioonid oleks, kuidas ta tegelikult sellega toime saaks. Ja kui meie ka sellele alusele asume, siis on tarwilik, et tal ülewaade oleks kogu walitsuse asjus. Ei ole ühel wälispidisel esitajal sellest küllalt, kui tema ainult wälispidise esituse asjus informatsiooni saaks, see on, kui ta teatawas asjas kusagile esitama peab minema, et niisugusel korral pööraks ta walitsuse poole, et andku see temale seletust selle kohta, kuidas selles asjas toimetada; et tema oma ülesanded täita wõiks, selleks on vaja, et tema kogu walitsemise aparaadiga tuttaw oleks, et ta alati asja kursis oleks, nii et juba selle funktsiooni läbiwiimisega walitsusel informatsiooni õigus oleks. See on esiteks, mis komisjoni poolt temale on tahetud anda; siis on hädasti tarwis, et tema kogu walitsuse asjade kursis oleks walitsuse süsteemi läbiwiimises, ülesannete andmise õiguses jne. Nagu tähendasin, oleme Asutawale Kogule instruksiooni õiguse annud, nende funktsioonide teostamine nõuab aga, et Asutawa Kogu esimees alati täielikult riigijuhtimisest osa wõtab, sest tal on juhtiw osa etendada ja see nõuab alalist kursis olemist. Meie ei ütle seda oma põhiseaduses selge sõnaga, et ta osa wõtab isegi walitsuse koosolekutest jne. — kui ta tegelikult seda on, miks ei ütle meie, et temal on need ja need õigused, et ajab seal asju ja astub üles kui riigi esitaja. Wormilikult ei taha meie talle seda õigust anda, kuid tegelikult, pöranda all, on tal see õigus — ta käib walitsuse koosolekutel, ajab seal asju ja astub üles kui riigiesitaja. Juba sellepärast nõuaksime meie, et põhiseadusse tähendus tehtaks, et tal õigus oleks walitsuse küsimustest osa wõtta, et ta seda informatsiooni saaks, sest warsti wõib tulla härra Strandman'i asemele teine peaminister ja see ütleks: „Wabandage, teil ei ole õigus selles asjas informatsiooni saada, seda ei wõi ma lubada“. (L. Olesk (töer.): Selleks on Asutaw Kogu, kes wahkordi korraldab ja Asutaw Kogu tahab seda praegu korraldada).

A. Anderkopp (töer.): Mina pean ikkagi veel kord wastu waidlema sellele põhimõttele, et Asutawa Kogu esimehel

walitsuse küsimustes walitsuselt õigus on informatsiooni saada, kuigi rhs. Einbund tahtis toonitada, et tema parandus põhiseadusega täiesti konsekwent on. Ma pean kahjuks tunnistama, et komisjoni seisukoht on Teile wõöraks jäänud kõigi seletuste peale vaatamata. Asutawa Kogu esimehe ülesandeks on määratud ainult endised majesteetlised funktsioonid, mis puutub aga praktilisesse elusse, rahaküsimuste lahendamisse, on see walitsuse wälisministeeriumi wõimkonnas. Tahaks siis küsida, millega on põhjendatud, et Asutawa Kogu esimees peab kõigis asjus informatsiooni saama walitsuselt. Mis puutub teisesse põhjendusse, et Asutawa Kogu esimehel on just sellest põhimõttest wälja minnes vajadus otsekohe saada informatsiooni walitsuselt, et wastasel juhtumisel ei saawat mitte kuidagi wiisi kokkukõlas töötada walitsusega, siis on see juba ajutises walitsemise korras ette ära nähtud, et walitsus annab aru Asutawa Kogule oma tegewusest. Teile esimese põhjenduse peale ma wastan, et see põhjendus rohkem Teile wastu, kui poolt räägib. Teile tõendate, et kui juhtub peaminister Strandman lahikuma, siis wõib walitsus ennast igasugusest informatsiooni andmisest lahti öelda. Kui meil sarnane wahekord Asutawa Kogu ja walitsuse wahel tekib, siis ei aita ükski põhiseadus, mis sarnasel wiisil töötamist võimaldaks, kui seda tarwis on. Kui sarnane konflikt on tekkinud, siis on ainult üks wõimalus, et loodaks walitsus, kes on sunnitud aru andma, teisiti riigielu ette kujutada ei saa. Nii räägiwad need kaks põhjust, mis teie ette tõite, et redaktsioon endiseks peab jääma.

J. Tõnisson (rhw.): See, et konflikt wõib tõusta, nõuab, et meie peame wõimude wahekorra kohta selgust muretsema. Millest tulewad konfliktid? Kas halwast tahtmisest ja sellest, et riigiwõimu üksikud esitajad sihilikult seda tahawad? — Ei. Konfliktid tõusewad suuremalt osalt just selgusetusest. Ja kui meie tahame seda ära hoida, siis teeme üksikute wõimude esitajate wahed selgeks ja kindlaks. Kui keegi tahab veel selle kiuste wälja astuda kõrgema wõimu esitaja wastu, siis on see rewolutsioon, ei ole aga mitte enam konflikt, mida selgitamise teel tuleb kõrwaldada. Just üksikute wõimude ja üksikute wahekorrad selguse loomise jaoks tuleb meil wahekord tema teostamise puhul enesele

ette kujutada. Kui meie ühe määrase anname, siis ei saa meie tema tähendusest mitte enne aru, kui ta lõpulikult täide on saadetud. Siis näeme, kas ta tõesti kokkupõrkeid sünnitab, või seaduste ja määruste põhjal tõsisel kokkukõlas seisab. Kujutame enesele ette, et meil on § 9 järele wabariigi seaduslik esitaja Asutawa Kogu esimees. Siin tähendatakse ometi, et ta mitte ei lähe ainult wäljamaa saadikutele vastu, kui wabariigi esitaja, waid kui ta seaduslikuks esitajaks on, siis on tal suured õigused käes riigi nimel wälja astuda. Kui ta tõesti riigi nimel peab kõnelema, seletust andma, siis peab tal täielik selgus riigi asjades olema, mitte ainult wäljamaa ees, waid ka seespool. Kui tuleb riigi esitusküsimus päewakorrale, kas siis on peaminister riigiesitaja või Asutawa Kogu esimees? Siin ei ole mitte ainult dekoratsiooni küsimus wäljamaa ees päewakorras, waid siin on täiesti õigusliste tagajärgedega tegemist, kui riigiesitaja wälja astub. Peab see nii olema, siis on wõimatu öelda, et ei ole asja enese teadmist tarwiski, waid ta võib muidu umbes „shetisid“ teha. Mis siis tahetakse sellega öelda? Kas see on riigi esitamine? Mõtleme õieti sisuliselt, mis meie tahame, kui ütleme, et meie ei taha temale õigusi anda Eesti riigi nimel kõnelda, waid Asutaw Kogu, kui niisugune, esitab kõrgemat wõimu ja tema ainult võib kõnelda. Wõtame ometi tegelikult, mis tuleb sellest wälja? Kas kõik meie, 120, tõuseme nüüd üles ja hüüame midagi wälja, mida maailm peab kuulma? Ei! Waid meil on ikka üksikud esitajad, kes peawad kõnelema, olgu see esimees või mõni muu. Kollektiiv ei saa oma otsust mitte muidu awaldada, kui üksikute kaudu. See on niisugune eluline tõde, mille vastu ei saa waielda. (W a h e l - h ü ü d e d : P r e s i d e n t.) Waat, see ep see on, et ei taheta mitte wabariigi presidenti. Kardetakse, et see näitaks, et wõim ei ole Asutawa Kogu käes. Aga kui see wabariigi president on Asutawa Kogu sees, kui tema wõtab oma jõudu ainuüksi Asutawalt Kogult, siis ei esitle tema mitte iseennast, waid Asutawat Kogu. Esimees ei saa oma nimel mitte kõnelda, tal ei ole põhiseaduses mingit erioigust antud, waid ta ammutab oma õigused Asutawalt Kogult. Mis meie õieti oleme tahtnud enesele öelda § 9 esimest poolt vastu wõttes? Selge on, et see esitus, kui tema mitte sõnakõlksuks ei pea olema, nõuab, et meie esimees saaks tarwilikku selgust

walitsuse töökäigu ja seisukorra kohta. Sellega ei anta mingisugust õigust Asutawa Kogu käest ära. Orgaaniline ühendus esitaja ja Asutawa Kogu wahel on olemas enne kui ka pärast. Ainult, et sellega Asutaw Kogu võib orgaani eraldada eneseawaldamise jaoks. Sel teel anname meie temale tegewuswõimaluse, mida temal ilma selguseta walitsuse töökäigu ja seisukorra kohta mitte ei ole. Nii ei ole minu arust siin wastupidi seisukorda mitte olemas, waid on tarwis ainult järeldused lõpule wiia.

L. Olesk (töer.) Kasulik on, kui meie oma põhimõtteid lihtsalt ja selgelt ette toome, sellest järjekindlaid ja loogilisi järeldusi teeme, ilma, et meie üldisi ja laialdasi waidlusi pidama hakkame. Meie seisukoht on selge: meil on ainult üks wõimukandja, see on Asutaw Kogu, teist wõimukandjat meil praegu ei ole. Asutaw Kogu delegerib enesest osa wõimu ära, kuid ta ei anna wõimu täiesti oma käest ära; kui ka otstarbekohasem oleks, et need delegatsioonid wõimalikult iseseiswalt tööd saaksid teha. Kui nüüd Asutaw Kogu walitsuse kätte kõik walitsemise asjad usaldab, siis on sellest seisukohast wälja minnes ometi loogiliselt soowitaw, et Asutaw Kogu enmast mitte walitsuse jookswa tegewuse sisse ei sega, kui ta enesele ka ülemwalwe ja õiguse jätab juhtnõõrisid anda. Loomulik on, et Asutawa Kogu ja walitsuse wahel mingisugust hõõrumist olla ei saa, sest walitsus ei teosta ühtegi täiesti iseseiswat wõimu. Sellest on iseenesest mõistetaw, et Asutawa Kogu esimehe ja walitsuse, kui sarnase wahel, heatahtlik wahekord on olemas, kui Asutawa Kogu esimees walitsuse juures walitsuse tegewuse kohta informatsiooni saab faktiliselt, siis ei ole see mitte pörandaalune tegewus, nagu seda rhs. Einbund ütles, waid see on iseenesest täiesti loomulik asi. Kuid meie ei pane Asutawa Kogu esimehe peale mitte seda kohustust, et ta iga üksiku walitsuse sammu järele walwama peaks ehk selle tööst ise osa wõtma peaks. Sest meie Asutawa Kogu esimehe päew on ka 24 tundi pikk; ja teiseks ei pane meie ka walitsuse peale seda otsekohest kohustust, et ta iga sammu üle peab Asutawa Kogu esimehele aru andma ja seda ei ole ka mitte tarwis. Meie soow ja põhimõte on, et walitsus wõimalikult iseseisew oleks, et teda mitte iga sammu peal ei takistata ega tülitata, see on, et meil fak-

tiliselt täiesti iseseisew walitsus oleks. Teistes riikides on walitsusel iseäralised seadused, mille järele ta talitama peab, kuid meil ei ole neid seadusi ja meie ei jõua neid nii ruttu luua, ja sellega ei saa meie wormilikult teda kui iseseiswat walitsust tunnistada, waid meie ütleme: see walitsus on Asutawa Kogu kontrolli ja juhatuse all. Sellepärast, et walitsuse tegewus ei saa ennast ainuüksi kabinetides awaldada, waid awaldub tegudes, mis kõigile riigikodanikkudele teada on, ei ole tarwis, et igast sammust Asutawat Kogu iseäraldi informeeritaks. Kui walitsuses niisuguseid asju ette tuleb, kus Asutaw Kogu tarwis leiab olema juhtnööre anda, siis on selleks kerge teed leida, kas niisugusel kujul arupärimine tehakse, wõi otsekohe iseseiswad juhtnöörid antakse. Kõik õigused peawad Asutawale Kogule jääma, ja ma ütlen ainult, kus meie Asutawa Kogu esimehele kohustusi teeme ning informatsiooni nõuame ja sellekohaseid kohustusi peale paneme, see on seal, kus Asutawa Kogu esimees peab walitsuse tegewust otsekohestele teadma, kui tema peab üles astuma välisesituse asjus, seal on tema kohustatud informatsiooni nõudma, saab neid ja astub üles. Et sellest mõnesugused konfliktid wõiwad järgneda, ei usu ma mitte, kuid põhimõtte nii, nagu ta on üles seatud, on selge ja kaugeleulataw; selle kaudu wõib kõik reguleerida üksikasjaliselt ja ei ole tarwis erimäärusi üles wõtta, mis teist waimu eneses sisaldawad ja konfliktid päewakorrale wõiwad kiskuda.

K. Parts (rhw.): Palun sõna ühe teise küsimuse kohta.

Juhataja A. Rei: Teiste küsimuste kohta praegu sõna ei saa. Ma panen rhs. Einbund'i paranduse hääletamisele. Teisi parandusi käesolewa paragrahwi kohta ei ole tehtud. Kes on rhs. Einbund'i ettepaneku poolt, nimelt § 9 „riigi esitusküsimustes“ muuta sõnaks „walitsemise küsimustes“? (Hääletatakse.) Seega on rhs. Einbund'i ettepanek tagasi lükatud 30 häälega 18 hääle wastu. Teisi ettepanekuid ja muudatusi § 9 kohta ei ole.

K. Parts (rhw.): Siin nimetatakse teostab ülemat kohtulist wõimu kõrgem Riigikohus. Minu arwamise järele ei ole see nimetus mitte õnnelik, meil ei ole mitte alamat Riigikohut ja selle nimega

„kõrgem Riigikohus“ ei tee meie seda asutust mitte kõrgemaks kui ta on, waid mina arwan, et iseenesest, kui kellegile asutusele kõrgem kohtuwõim antakse, siis ei ole see iseenesest mitte kõrgem kohus. Ma paneks ette seda kohtulist wõimu teostawat asutust lihtsalt Riigikohtuks nimetada.

Juhataja A. Rei: Akl. Parts'i poolt on tehtud parandus redaktsioonis „kõrgema Riigikohtu“ nimetust ümber muuta „Riigikohtuks“. Ma arwan, see ei ole mitte sisuline, waid redaktsiooniline parandus ja siis wõib ta praegu arutusele tulla. Sõnasoowijaid ei ole. Siis panen ma rhs. Parts'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Rahwasaadik Parts'i ettepanek on wastu wõetud 22 häälega 19 wastu. Teisi parandusi § 9 kohta ei ole tehtud. Ma panen § 9 hääletamisele ühes wastu wõetud parandustega. (Hääletatakse.) § 9 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): Neljas peatükk. Asutaw Kogu. § 10. Asutaw Kogu seab omaks ülesandeks: Wälja anda Eesti wabariigi põhiseadus ühes kodanikkude õiguste ja wabaduste aluste kindlaksmääramisega; ühtlasi kindlaks määrata maakorralduse ja tähtsamate ühiskondliste uuenduste alused.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 10 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 11. Kunni jäädawas põhiseaduses ettenähtud seadusandline asutus oma tegewust mitte alganud pole, teostab Asutaw Kogu riigi seadusandlist ja juhtiwat wõimu; tema a) annab wälja seadusi; b) walib Wabariigi Walitsuse liikmed ehk ministrid wõi nende kohustetäitjad ja Wabariigi Walitsuse esimehe ehk peaministri ja tema asemiku; kõrgema Riigikohtu liikmed ja esimehe ja riigikontrollööri ja kinnitab ametisse riigi kontrollnõukogu liikmed; d) arutab ja kinnitab wõoraste riikidega tehtawad lepingud ja liidud; wolitab sõda kuulutama ja rahu tegema; kuulutab wälja sõjaseisukorra e) teostab ülemwalwet Wabariigi Walitsuse tegewuse üle ja wõib temalt ja tema liigetelt aru pärida ja neid wastutusele wõtta ning juhtnööre ja ülesandeid walitsusele anda; g) määrab wabariigi sisetulekute ja wäljaminekute eelarwe, kinni

tab wabariigi kontrolööri aruanded, otsustab laenude ja rahategemist.

J. Tõnisson (rhw): Siin on orgaaniliselt tarwis, et meie punkt a järele paneme g. Nendes punktides on täiesti ühed ja needsamad seadused ja seadusandmise määrused peawad koos olema. Järjekult, tuleks siis a järele g panna.

L. Olesk (töer.): Kui meie § 9 kõrgemat kohtuwõimu nimetame lihtsalt Riigikohtuks, siis tuleks ka § 11 sõna „kõrgem“ wälja jätta.

Juhataja A. Rei: Siis on ettepanek § 11. punkt a järele punkt g panna ja punkt b sõna „kõrgem“ wälja jätta. Nende parandustega on ka komisjoni aruandja ühinenud. Panen § 11 härrade Olesk'i ja Tõnisson'i poolt tehtud parandustega hääletamisele. (Hääletatakse.) § 11 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 12. Jookswa seadusandluse jaoks eraldab Asutaw Kogu oma liikmetest erilise seadusandlise delegatsiooni, kelle täita on Asutawa Kogu istungite waheajadel ka muud Asutawa Kogu poolt pealepandud kohustused. Selle delegatsiooni korralduse ja wõimkonna määrab kindlaks Asutaw Kogu ligemalt eriseaduses.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 12 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 13. Asutawa Kogu seadused, millel edasilükkamatuse iseloom puudub, peawad ette pandama rahwale wastuwõtmiseks ehk tagasilükkamiseks, kui 25.000 hääleõiguslist kodanikku ehk $\frac{1}{4}$ Asutawa Kogu liiketest seda nõuawad. Asutaw Kogu määrab tingimused ja tähtajad, mis rahwahääletamisel tulewad täitmisele wõtta. Eesti kodanikkudele kindlustatakse seaduste algatuse õigus, kui sellekohane ettepanek tehakse vähemalt 3.000 hääleõiguslise kodaniku poolt, korras, mis lähemalt määratakse sellekohases seaduses.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 13 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus: Nüüd tuleb uus paragrahw 14, selle tänase lehe pealt lugeda. (Loeb): § 14. Asutawa Kogu

kutsub erakorraliselt kokku Asutawa Kogu juhatus, kas enda algatusel, Wabariigi Walitsuse ehk 20 Asutawa Kogu liikme nõudmisel. Hädaseisukorras wõib Asutawa Kogu kokku kutsuda Wabariigi Walitsus.

See oleks uus paragrahw, mis eilsel koosolekul wastu wõeti.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see paragrahw wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): Peatükk wiis. Wabariigi Walitsus. § 15. Eesti wabariigi ülemat korraldawat ja täidesaatwat wõimu teostab Wabariigi Walitsus. Tema walitseb kõigi wabariigi sisemiste ja wäliste asjade üle, kokkukõlas seadustega ja määrustega, mis Eestis maksawad, samuti ka juhtnõõridega ja ülesannetega, mis Asutawa Kogu poolt temale antakse:

a) hoolitseb wabariigi sisemise ja wäliste julgeoleku ja kaitse eest. Hädaseisukorras wõib Wabariigi Walitsus Asutawa Kogu istungite waheajal kogu riigi ehk tema üksikud osad sõjaseisukorda kuulutada. Niisugusel korral kutsutakse Asutaw Kogu wiibimata kokku;

b) määrab sõjaministri ettepanekul wabariigi rahwawäe ülemjuhataja;

d) hoolitseb wabariigi rahaasjade eest, paneb Asutawale Kogule ette riigi sissetulekute ja wäljaminekute eelarwed ja aruanded;

e) paneb Asutawale Kogule ette seaduseelnõud;

f) annab Asutawale Kogule aru omast tegewusest ja kawatsustest.

Juhataja A. Rei: Ma juhin selle peale tähelepanu, et siin on täht e ja sõnas „tegewusest“ täht „t“ wälja jäänud, peaks olema „tegewusest“. Komisjoni aruandja ühineb nende trükiwigade parandustega. Panen selle paragrahwi hääletamisele. (Hääletatakse.) § 15 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 16. Wabariigi Walitsus walitakse üheks aastaks, ehk kui jäädaw põhiseadus waremalt wälja töötatakse ja maksma pannakse, selle põhjal moodustatud walitsuse tegewusse astumiseni.

Juhataja A. Rei: Ma panen § 16 hääletamisele. (Hääletatakse.)

Nähtawa enamusega on § 16 vastu võetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 17. Wabariigi Walitsuse liigete tegewust ühtlustab ja walitsuse koosolekuid juhatab walitsuse esimees, kes walitakse walitsuse ametikestuse ajaks.

Walitsus on otsuswõimeline, kui vähemalt pool tema liikmeid koos on. Walitsuse koosolekud on kinnised.

Wabariigi Walitsuse esimehe ja liigete wahekorra ja walitsuse tegewuse korraldamise kohta pannakse maksma lähemad määrused eriseaduse väljaandmise teel.

L. Olesk (töer.): Mina isikliselt pean ütleva, et komisjoni poolt välja töötatud tekst selgem, konsekwentsem paistab olevat, kui see. Ma ei saa kuidagi wiisi aru, kuidas walitsuse esimees walitsuse liigete tegewust ühtlustama peaks. Mis ta, sel juhtumisel peab tegema? Wanasti on öeldud, juhataja ühtlustab walitsuse tegewust. Seda Wabariigi Walitsuse liigete tegewust ühtlustab minu arwates ju walitsus. Juhataja võib ju, kui tema üksikute liigete tegewust teab, seda walitsusele ette panna. Niisugusel kujul aga oleks see sõna „liigete“ ülearune ja ebamäärane. Sellepärast olen ma kindlasti komisjoni poolt väljatöötatud teksti poolt.

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Olesk teeb ettepaneku § 17 esimesest järgust maha jätta sõna „liigete“.

H. Priimägi (rhw.): Ma soovitsin selle paragrahwi esimeses järgus sõnade „Walitsuse esimees“ järele panna, „ehk tema äraolekul tema asemik“.

L. Olesk (töer.): Selle ettepaneku kohta, mis härra Priimägi siin ette tõi, wõin ma öelda, et see komisjonis esialgul ka nii kawatsetud oli, ainult „asemiku“ asemel pidi olema „wanem walitsuse liige“. See on wist aga kogemata wahele jäänud ja unustatud. (Wahelhüüded: See wõeti vastu ka, kogemata välja jäänud.)

Aruandja **T. Kalbus**: Ma waatasin eile õhtul stenogrammidest järele ja stenogrammidest järele on § 17 nii redigeeritud, kuidas ta praegu on, nii et asemikust tähendust mitte sees ei ole. Kõneldi küll sellest, aga see ei ole mitte sisse võetud.

Juhataja **A. Rei**: On tehtud 2 parandust. 1) Akl. Olesk'i poolt — välja jätta esimeses lauses sõna „liigete“. Nii jääb esimene lause, nagu ta wanas redaktsioonis teisel lugemisel oli ja oleks järgmine: „Wabariigi Walitsuse tegewust ühtlustab ja walitsuse koosolekuid juhatab walitsuse esimees.“ Ja teine ettepanek rhs. Priimägi poolt sõnade „walitsuse esimees“ järele lisaks panna „tema äraolekul, tema asetäitja.“

H. Priimägi (rhw.): Ma teeksin ettepaneku „asetäitja“ asemele panna sõna „asemik“. See oleks kokkukõlas § 11, kus ka sõna „asemik“ on tarwitatud.

Juhataja **A. Rei**: § 11 punkt b all on öeldud: „tema asemik“, nii et ma leian, et siin ka „asemik“ olema peaks. Ühes rhs. Priimägi ja Olesk'i parandusega kõlaks esimene järk § 17 nõnda: „Wabariigi Walitsuse tegewust ühtlustab ja walitsuse koosolekuid juhatab walitsuse esimees, ehk, tema äraolekul, tema asemik, kes walitakse walitsuse ametikestwuse ajaks“. Kas härra Priimägi ühineb härra Olesk'i ettepanekuga? (**H. Priimägi** (rhw.): Jah.) Kas härra Olesk ühineb härra Priimägi ettepanekuga? (**L. Olesk** (töer.): Jah.)

Aruandja **T. Kalbus**: Ma ühinen mõlemite ettepanekutega.

Juhataja **A. Rei**: Nii ei tule need ettepanekud mitte lahus hääletamisele, waid paragrahw ühes mõlema tehtud parandusega.

J. Tõnisson (rhw.): Aga siia tuleks selgituseks juurde lisada: „Kes mõlennad walitakse walitsuse ametikestuse ajaks.“ Muidu tuleb välja, et see „asemik“ walitakse.

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Tõnisson'i poolt on ettepanek tehtud lisada juurde selgituseks sõnad „kes mõlemad.“

Aruandja **T. Kalbus**: Ma arwan, see on redaktsiooniline wiga, nii et seda juurde lisada võib, mis härra Tõnisson ette pani.

Juhataja **A. Rei**: Ma panen § 17 kõigi tehtud parandustega hääletamisele. Ta käib järgmiselt: „Wabariigi Walitsuse tegewust ühtlustab ja walitsuse koosolekuid juhatab walitsuse esimees ehk tema äraolekul tema asemik,

kes mõlemad walitakse walitsuse ametikestuse ajaks. Walitsus on otsuswõimeline, kui vähemalt pool tema liikmeid koos on. Walitsuse koosolekud on kinnised. Wabariigi Walitsuse esimehe ja liigete wahekorra ja walitsuse tegewuse korraldamise kohta pannakse lähemad määrused eriseaduse väljaandmise teel maksma.

Kes on selle poolt, et § 17 tehtud parandustega wastu wõtta, neid palun kätt üles tõsta. (Hääletatakse.) Seega on § 17 ühes kõigi parandustega nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 18. Asjad, mis Wabariigi Walitsusele alluwad, jagatakse Asutawa Kogu poolt ametkondade ehk ministeeriumide järele walitsuse liigete wahel ära. Ministeeriumid on: 1) haridus-, 2) kaubandus- ja tööstus-, 3) kohtu-, 4) põllutöö-, 5) raha-, 6) sise-, 7) sõja-, 8) teede-, 9) toitus-, 10) töö-hoolekande- ja 11) välisministeerium.

Märkus 1. Asutawal Kogul on õigus kaks ehk rohkem ametkonda ühe walitsuse liikme juhatada anda.

Märkus. 2. Kohaliste vähemusrahwaste rahwusliste kultuurhuwide kaitseks luuakse iseäraline rahwussekretariaat riigikantselei juures. Igal vähemusrahwusel on oma rahwussekretäär, kellel õigus on otsekohe ametiasjus ministritega ja peaministriga läbi käia ja wiimase arwamisest lahku minnes oma ettepanekute asjus referendina walitsuses esineda. Rahwuslised sekretäärid walitakse walitsuse poolt rahwusliste organisatsioonide ettepanekul.

Seda teist märkust arutas põliscaduse komisjon uuesti läbi ja tuli otsusele sellesama ettepaneku juurde jääda; mis sai esimesel lugemisel wastu wõetud ja see märkus käib järgmiselt: „Märkus 2. Kohalikkude vähemusrahwaste kultuurhuwide kaitseks luuakse haridusministeeriumi juurde kultuurosakond, kelle juhatajad vähemusrahwuste organisatsioonide ettepanekul Wabariigi Walitsuse poolt ametisse määratakse. Küsimustes, milles osakondade juhatajad haridusministri otsusega nõus ei ole, on neil õigus referendina walitsuses esineda.“

L. Olesk (töer.): Ma tunnen ennast kohustatud olewat seda märkust teises redaktsioonis, nii nagu ta komisjoni

poolt wastu on wõetud, toetada, mitte sellepärast, et ma kuidagi wiisi tahaksin meie vähemusrahwustele liiga teha ehk nende õigusi piirata, waid asjaolu on lihtlabane ja praktiline. Ma ei saa aru, et need rahwussekretäärid, ehk nimetage neid kuidas tahate, kui meie neid riigikantselei juurde mahutame, et nad siis suurema välispidise autoriteedi omandaksid wõi mõju saaksid, kui siis, kui nad haridusministeeriumi juures oleksid. Minu arwates on see täiesti arusaamatu. Ma arwan, et kui teie riigikantselei juurde selle rahwussekretariaadi loote, et kui meil riigikantselei juures rahwuskultuuri osakond saab olema, siis riigikantselei mitte hästi terwe ülesandega toime ei saa ja et rahwuskultuuri osakonna ikkagi veel haridusministeeriumi juurde peaksime looma, sest ei saa enesele ette kujutada seda asjaolu, et krediiti haridusasja peale saaks eraldi anda ühele organisatsioonile, mis teise ametkonna juures asub. Krediitide andmine sünnib üldiste juhtnööride järele ja krediite haridusliste asjade jaoks saab ometi haridusministeerium. Ja kui meie ei taha, et vähemusrahwuste koolid üldse õhku rippuma jääwad, siis tuleb kultuurosakond haridusministeeriumi juurde luua ja see, et ta õhku rippuma jääks, ei ole meie ega selle ettepaneku toetaja soow. Meie ei saa vähemusrahwuste kultuuriliste huwide kaitseks kahte ministeeriumi luua. Sest kelle peale meie need kulud paneme? Ise asi oleks, kui märgata wõiks püüet vähemusrahwusi nende õigustes kitsendada, aga ma ütlen, et seda tendentsi ei ole, et nagu teie näete, vähemusrahwuste õigused eesõigusteks muutuwad. Meie katsume iga wiisi igale riigikodanikule, olgu mis rahwusest ta tahes, wõimalust anda, et ta täielisi wabadusi ja õigusi tarwitada wõiks. Kui meie siin iseäralisi õigusi anname, siis mitte sellepärast, et kedagi kusagil piiratud oleks ehk kellegile liiga tehtud, waid ainult sellepärast, et meie neile eesõigused tahame anda oma iseäralisi hariduslisi ja kultuurilisi huwisid kaitsta. Meie tahame, et haridusministeerium need huwid oma tähelepanu alla wõtaks ja sellepärast panen ette seda märkust selles kujus wastu wõtta, nagu ta komisjoni poolt ette pandud.

J. Uluots (maal.): Käesolew märkus sai sel näol wastu wõetud, nagu ta maaliidu poolt ette pandi, ainult väikeste muudatustega. (J. Tõnisson (rhw.):

Põhjalikkudega!) Seda vaatate ligemalt läbi ja siis igatahes otsustate, kas on muutused põhjalikud või mitte. Läinud koosolekul võeti see märkus aga vastu ja ma ei saa aru, mistänael koosolekul jälle põhjust andis pöörata endise redaktsiooni poole. Kui käesolew küsimus on vähese tähtsusega küsimus, ehk kui teie tahate rahwuslisi huwisid kaitsta, siis ei saa ma aru, mispärast muuta. Nähtawasti tahetakse aga siiski muuta (Hüüded: P a r e m a k s t e h a.) Selle paremuse juurde ma asun. Kooliküsimus ei ole veel mitte otsustatud ja ei tea, kuidas luuakse, ja mis luuakse ja kas luuakse. Meil ei ole üldist kooliseadust veel maksma pandud ja selle tõttu oleks asjata öelda, et rahwuslised koolid ja huwid on haridusministeeriumiga ühendatud. Veel enam: rahwuse huwid ei mahu kooliküsimusesse ära. Sellest on palju räägitud ja mina seda kordama ei hakka. Ma aga ütlen, et teie ükskord wist saate nägema, et asi üksi kooliküsimuses ei peitu, waid saatuslisi keerdsõlmi sisaldab. Mina jään endise redaktsiooni juurde.

A. Sorokin (wen.): Я вижу необходимость вновь беспокоить собрание по этому вопросу, но в этом, конечно, виноват не я, а те перипети, которые дело это перетерпевает. В своем возражении против принятой в прошлом заседании редакции уважаемый депутат Олеск привел лишь одно и при том техническое возражение. Он указал на неудобство назначения кредитов. В предыдущих заседаниях я привел целый ряд соображений о неудобствах при принятии редакции комиссии. И теперь должен заявить, что вопрос о том, в чье распоряжение будут назначены кредиты меня нисколько не беспокоит. Пусть кредиты будут назначены министерству народного просвещения, которое в демократическом государстве, я твердо уверен, приведет их в исполнение в указанных законом и инструкциями рамках. Но вот именно при определении этих рамок, при выработке* соответствующих постановлении будет присутствовать наш представитель, в этом только и должна выражаться его деятельность. Но ведь мы хотим, чтобы он присутствовал не только в министерстве народного просвещения, но чтобы он ведал всеми нашими культурными интересами и поэтому-то мы и не соглашаемся с редакцией комиссии.

В виду изложенного я считаю единственное здесь приведенное против принятой во

втором чтении редакции возражение не имеющим оснований.

L. Olesk (töer.): Teen ettepaneku märkus II kolmandas reas sõnale „juhatajad“ juurde lisada klambrites „rahwussekretääri“ ja niisama ka eelwiinases reas.

Juhataja **A. Rei**: Komisjoni aruandja ühineb sellega.

H. Pöhl (kristl.): Pean wabandama, et ma selles küsimuses veel kord sõna wõtan. Meie seisukoht on juba Asutawas Kogus ette kantud. Ma räägin seda meie rahwa soowil ja jään selle soowi juurde. Mina ei saa aru, miks ei taha Asutaw Kogu nii, nagu meie soowime. Kui Asutaw Kogu meie soowidele vastu tuleks, see oleks tähtis meie elus ja ka parlamendi elus. Mina loodan, et teie siiski meie soowidest aru saate ja neile vastu tulete.

Aruandja **T. Kalbus**: Rootsi rahwaesitajale võiksin wastata, et meil Rootsi rahwanõukogu otsus käepärast ja selle § 2 käib just käesolewa märkusega kokku. Seal nimetatakse kultuurhuwide kaitsemist ja see on komisjoni poolt arwesse wõetud.

Juhataja **A. Rei**: Ma panen märkus II hääletamisele. Komisjon toetab oma poolt seda redaktsiooni, mis Asutaw Kogu esimesel lugemisel vastu wõttis. Ma loen seda esimese redaktsiooni paranduseks, mis rlis. Olesk'i poolt on tehtud, nimelt, kolmandas reas ülewalt ja kolmas rida alt sõnale „juhatajad“ sõna „rahwussekretäär“ juurde lisada. Sellega on ühinenud komisjoni aruandja. Ühes parandusega oleks märkus II niisugusel kujul, nagu ta esimesel lugemisel vastu sai wõetud, järgmine: „Kohalikkude vähemusrahwuste kultuurhuwide kaitseks luuakse haridusministeeriumi juurde kultuurosakonnad, kelle juhatajad, (rahwussekretäärid) vähemusrahwuste organisatsioonide ettepanekul Wabariigi Walitsuse poolt ametisse määratakse. Küsimustes, milles osakondade juhatajad (rahwussekretäärid) haridusministri otsusega nõus ei ole, on neil õigus referentidena walitsuses esineda.“ (Hääletatakse.). Nähtawa enamusega on märkus II vastu wõetud. Ma panen § 18 tehtud muudatustega hääletamisele. (Hääletatakse.) § 18 on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): Peatükk 6. Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigete õigustest. § 19. Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liikmed wastutawad üldisel alusel nii hästi harilikku sündetega eest, mis nende poolt korda saadetud Asutawa Kogu ehk walitsuse liikmeks olemise ajal, kui ka sündetega eest, mis nende poolt korda saadetud ametikohuste täitmisel ehk täitmise puhul.

Asutawas Kogus ehk tema komisjonides ettekantud mõtteawalduste ja seletuste eest ei wõi wastutusele wõtta.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) § 19 on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 20. Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liikmeid wõib nende poolt kordasaadetud sündetega pärast wastutusele wõtta ehk arreteerida ja nende korterid läbi otsida ainult Asutawa Kogu, ehk kui Asutaw Kogu koos ei ole § 12 ettenähtud seadusandliku delegatsiooni otsuse põhjal; eitaw otsus on lõpulik. Süüdi jaatatawa otsuse puhul labkub kaebealne ametikohuste täitmisest ning asjaarutamine allub kõrgemale Riigikohtule.

H. Kuusner (rlhw.): Ma panen ette sõna „süüdi“ wälja jätta, sest Asutaw Kogu ei tee otsust, kas inimene süüdi on wõi mitte. Kohus teeb otsuse. Edasi, ma ei näe seda wõimalust ette, et korteri läbiotsimise otsuse puhul kaebealne ametikohuste täitmisest lahkuma peab. Sellepärast panen ette § 20 pärast sõna „puhul“ lisada juurde sõnad „wastutusele wõtmise asjus.“

Juhataja **A. Rei**: On tehtud ettepanek sõna „süüdi“ wälja jätta ja lisada juurde sõnad: „wastutusele wõtmise asjus.“ Esimene on redaktsiooniline parandus; teise ettepaneku juures tekib kahtlus, kas on wõimalik III lugemisel seda parandust vastu wõtta. (Hüüded: Kuidas käib ettepanek?) Ette on pandud, et wiimases lauses sõna „süüdi“ wälja jätta ja pärast sõna „puhul“ lisada juurde sõnad: „wastutusele wõtmise asjus“, nii et lause järgmiselt kõlab: „Jaatatawa otsuse puhul wastutusele wõtmise asjus lahkub kaebealne ametikohuste täitmisest ning asjaarutamine allub kõrgemale Riigikohtule“. — Esimene parandus on silmanähtawalt puhas-redaktsioo-

niline, mille wastuwõtmise ja hääletamise juures miskisuguseid kahtlusi ei nähta. Teise paranduse juures: „wastutusele wõtmise asjus“, — wõib kahtlus tekkida, kas wõib kohnandal lugemisel sisulisi parandusi teha ja vastu wõtta.

J. Wain (sd.): Ettepanekud on mõlemad redaktsioonilised, kergendawad aga märksa seadusest arusaamist ja tema käsitamist. Ei muuda aga paragrahwi sisuliselt, ei peaks ka siis tema hääletamisele wõtmiseks takistusi olema.

Juhataja **A. Rei**: Ma palun selle kohta sõna wõtta ja ära otsustada see küsimus, kas ettepaneku täiendus on wõimalik ko'mandal lugemisel. Selle poolt on rääkinud rlhw. Wain. Kas selle wastu räägitakse? Kui ei, siis näen, et hääletamise wajadus iseenesest ära langeb, et seda parandust wõib vastu wõtta.

H. Kuusner (rlhw.): Kui walitsus otsuseks teeb pöörata Asutawa Kogu poole, et tarwis on ühe liikme juures läbiotsimist toime panna, ja otsus ära jääb, et on miskisugust põhjust läbi otsida, siis peaks ära märgitud olema, et see esimese osa kohta käib ja sellepärast toetan mina seda parandust.

Juhataja **A. Rei**: On esitatud kaks ettepanekut § 20 kohta. Panen nad lahus hääletamisele. Kes on selle poolt, et maha jätta sõna „süüdi.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus vastu wõetud. Teine ettepanek on peale sõnade: „Jaatatawa otsuse puhul“, lisada juurde: wastutusele wõtmise asjus.“ Kes on selle ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek vastu wõetud. Teisi parandusi ei ole. Juhin akl.-te tähelepanu selle peale, et § 9 vastu wõeti parandus, — ära jätta enne sõna „Riigikohus“ sõna „kõrgem.“ Analoomiliselt sellele tuleks ka § 20 see parandus teha. Komisjoni aruandja ühineb selle ettepanekuga, et sõna „kõrgemale“ wälja jätta. Panen § 20 ühes tehtud parandustega hääletamisele. (Hääletatakse.) § 20 on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 21. Asutawa Kogu ja walitsuse liikmed on wabastatud riigikaitse teenistuse kohustest.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 21 on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): Peatükk 7. Seaduste ja määruste jõud. § 22. Kõik sennised seadused ja seaduslised määrused jääwad maksma, kunni Asutaw Kogu, Wabariigi Walitsus, ehk muud sellekohased seaduslised wõimud neid seaduslikes korras ei kaota, ei muuda ega täienda, ehk kui see walitsemise ajutine kord neid juba kaotanud, muutnud ehk täiendanud ei ole.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 22 on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 23. Wabariigi seadused omandawad seadusliku jõu nende wastuwõtmisega Asutawa Kogu ehk wabariigi seadusandlise asutuse poolt ja hakkawad maksma „Riigi Teatajas“ awaldamise ja kohalejõudmise päewast, kui mitte teist tähtaega ja teistsugust awaldamise korda Asutawa Kogu poolt ei ole ette nähtud.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 23 on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): Peatükk 8. Walitsemise ajutise korra elluwiiimine ja muutmine. § 24. Seda walitsemise ajutist korda wõib muuta

ainult siis, kui vähemalt pool Asutawa Kogu liigete üldisest arwust sellega nõus on.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 24 on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 25. Wabariigi walitsemise ajutine kord hakkab maksma tema awaldamise päewast „Riigi Teatajas“ ja maksab kunni Eesti wabariigi põhiseaduse wäljakuulutamiseni.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 25 on nähtawa enamusega vastu wõetud. Nüüd on kõik selle ajutise korra paragrahwid ükskhaawal vastu wõetud. Panen meie kodukorra nõudmise järele peale kolmanda lugemise kogu seaduseelnõu hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on poolt, — seega palun käesolewat korda wastuwõetuks lugeda.

K. Wirma (sd.): Teen ettepaneku koosolek lõpetada ja uuesti algada täna kell 5 peale lõunat. Waheajal on wanematenõukogu koosolek ja sellepärast ei oleks kella 4 ajal mitte võimalik tulla.

Juhataja **A. Rei:** On tehtud ettepanek koosolekut lõpetada ja alata uuesti täna kell 5 peale lõunat. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud. — Lõpetan koosoleku.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Abisekretäär **H. Raudsepp.**